

MOHD EFFRIZAL BIN ABDUL MAJID *lwn.* ETIE NOR
HASHIMAHTON BINTI MOHD ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 13 Disember 2019 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-074-0006-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan Di Bawah Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 24/1/2019. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10100-074-0315-2018 yang diberikan pada 15/1/2019 berhubung dengan pengkomitan. Notis Rayuan telah diserahkan kepada Responden pada 25/1/2019.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 16/5/2019 dan Alasan Rayuan telah difailkan oleh Perayu pada 28/5/2019. Surat makluman mengenai kos Penyediaan Rekod Rayuan telah dihantar kepada Perayu pada 30/5/2019 dan tiada sebarang respon daripada Perayu. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 17/2/2019 bagi menunjuk sebab mengapa

kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun tiada maklum balas daripada Perayu.

[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 13/12/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

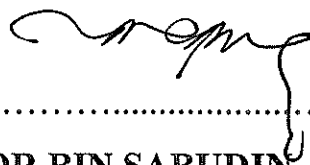
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor